

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2662/2534

บริษัทเทรลเลอร์ทรานสปอร์ต (๑๙๗๔)
จำกัด

กรมศุลกากร

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 142, มาตรา 246, มาตรา 247, มาตรา 249

ป.รัชฎากร มาตรา 30

พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ.2469 มาตรา 2 วรรคสี่บสอง

พ.ร.ก.พิกัตอัตราศุลกากร พ.ศ.2530 มาตรา ประเภทพิกัตที่ 4.26, 7.05

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ.2528 มาตรา 17,
มาตรา 2

โจทก์ฟ้องเฉพาะที่เกี่ยวกับพิกัตอัตราภาษีศุลกากร และการประเมินราคาสินค้า
ที่โจทก์นำเข้ามาว่าได้เป็นไปตามที่เจ้าพนักงานของจำเลยอ้าง มิได้ฟ้องเกี่ยวกับภาษี
การค้าและภาษีบำรุงเทศบาล และศาลภาษีอากรกลางก็ได้วินิจฉัยในประเด็นนี้ดัง
นั้น อุทธรณ์ของจำเลยที่ว่า ในส่วนที่เกี่ยวกับเงินค่าภาษีการค้าและภาษีบำรุง
เทศบาลโจทก์มิได้ดำเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอนของมาตรา 30 แห่งประมวล
รัชฎากรต้องห้ามอุทธรณ์ต่อศาล จึงเป็นอุทธรณ์นอกฟ้องนอกประเด็น ศาลฎีกาไม่รับ
วินิจฉัย

ตาม พ.ร.ก. พิกัตอัตราศุลกากร พ.ศ.2530 นั้น สินค้าในพิกัตประเภทที่ 4.26
มีลักษณะสำคัญอยู่ที่การยกหรือขนย้ายด้วยการยกของหนัก ๆ จากที่ที่ตั้งหรือวางอยู่
ไปวาง ณ อีกที่หนึ่งซึ่งอยู่ใกล้ ๆ มิได้มีความประสงค์ในการบรรทุกแล้วแล่นหรือ

เคลื่อนที่ไป ส่วนในพิกัดประเภท 7.05 นั้น เป็นสินค้าที่มีลักษณะสำคัญอยู่ที่การเป็น ยานยนต์ ซึ่งใช้งานด้วยการบรรทุกสิ่งของแล้วแล่นไป ดังจะเห็นได้จากสินค้าที่ได้ยก ตัวอย่างไว้ อันมี รถยกกลากรถเสีย รถดับเพลิง รถผสมคอนกรีต รถกวาดถนนรถ สำหรับฉีดพ่น เป็นต้น

สินค้าพิพาทเป็นรถปั้นจั่นขนาดใหญ่ มีความยาว 17.5 เมตรเฉพาะตัวรถกว้าง 2.5 เมตร มีเพลาล้อ เพลาล้อ 32 ล้อ ตัวรถมีขาข้างและ

ก้านเหล็กทั้งซ้ายและขวา รวม ๖ ตัว ซึ่งก้านด้านหน้าและด้านท้ายรถมีความ ยาวตลอดแนวจากซ้ายไปขวายาว . ๐ เมตร (รวมทั้งตัวรถ) ส่วนตัวกลางยาวตลอด แนวจากซ้ายไปขวา ๑๑.๗๓ เมตร (รวมทั้งตัวรถ) บนตัวรถมีห้องเครื่องบังคับการ ทำงานของตัวปั้นจั่นซึ่งมีก้านเหล็กยาววัดได้ ๔๑ เมตร ก้านเหล็กนี้ใช้ยกโดยมีลวด- สลิงยกของที่มีน้ำหนักมากจากเรือบรรทุกสินค้า รถรวมทั้งเครื่องจักรและก้านเหล็ก มีน้ำหนัก ๑๐๐ ตันเศษ ซึ่งเกินกว่าที่พระราชบัญญัติจราจรกำหนดไว้ การเคลื่อนตัว ของรถจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งจะต้องยกขาข้างด้วยระบบไฮดรอลิก ส่วนก้านเหล็กขา ข้างไม่สามารถที่จะพับเก็บได้ คงค้างอยู่ตลอดเวลา สามารถยกน้ำหนักได้ถึง ๓๕๐ ตัน และไม่สามารถเคลื่อนที่ไปตามท้องถนนเหมือนรถดับเพลิงที่มีกระเช้ารถยกกลากรถ เสีย หรือรถสำหรับยกของการไฟฟ้า สินค้าพิพาทนี้เมื่อติดตั้งเสร็จและยกของเสร็จ แล้วจะเคลื่อนไปยกยังอีกที่หนึ่ง สถานที่ที่จะไปยกตอนนี้ต้องอยู่ห่างไม่เกิน ๕ ถึง ๑๐ เมตร ถ้าจะเคลื่อนไปไกลกว่านี้จะต้องถอดตัวปั้นจั่นทั้งหมดออกพร้อมกับเก็บขาข้าง แล้วเคลื่อนที่ฐานไป เมื่อถึงที่ใหม่แล้วต้องประกอบใหม่ทั้งหมดเช่นนี้ สินค้าพิพาทจึง เป็นสินค้าที่มีความประสงค์ใช้ยกของหนักมาก ทำงานอยู่กับที่ไม่มีลักษณะเป็นยาน

ยนต์อันมีสาระสำคัญอยู่ที่การเคลื่อนจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งได้อย่างคล่องตัวดัง
สินค้าในพิกัดประเภทที่ ๘๗.๐๕ สินค้าพืผาจึงจัดว่าเป็นรถใช้งานที่มีปั้นจั่นติดอยู่
ด้วย อันจัดอยู่ในพิกัดอัตราศุลกากรประเภทที่ ๘๔.๒๖ ทั้งนี้แม้ว่าสินค้านำพืผาจะ
มี ๒ ส่วน ส่วนหนึ่งสำหรับบังคับการทำงานของปั้นจั่น อีกส่วนหนึ่งใช้ในการขับเคลื่อนตัวรถก็ตาม แต่ก็ถือไม่ได้ว่าเป็นสินค้าในพิกัดประเภทที่ ๘๗.๐๕

ราคาสินค้าที่โจทก์สำแดงไว้ตรงกับราคาที่โจทก์กับผู้ขายตกลงกัน และตรงกับ
จำนวนเงินที่ระบุไว้ในคำขอการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตราของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย โดยเฉพาะจำนวนเงินในเอกสารที่โจทก์กับผู้ขายตกลงกันก็ตรงกับ
จำนวนเงินที่ปรากฏในใบอนุญาตให้โจทก์นำเข้าสินค้านำพืผาด้วย และราคาที่
โจทก์ได้สำแดงไว้ในใบขนสินค้าดังกล่าวข้างต้นนั้น จำเลยก็มีได้นำสืบหักล้างว่า
โจทก์และบริษัทผู้ขายได้สมคบกันทำขึ้นโดยกำหนดราคาสินค้าต่ำกว่าความเป็นจริง
แต่อย่างใด ทั้ง ๆ ที่อยู่ในวิสัยที่จำเลยจะทำได้ ส่วนราคาตามที่เจ้าพนักงานจำเลย
ประเมิน นั้น เป็นการที่จำเลยนำเอาราคาสินค้าใหม่ยี่ห้อเดียวกับสินค้านำพืผาที่
บริษัท ข.นำเข้าเมื่อปี พ.ศ.๒๕๒๕ มาเป็นเกณฑ์แล้วหักค่าเสื่อมราคาออก จึงเป็นการ
นำเอาสินค้าคนละรุ่นและการใช้งานแตกต่างกัน ทั้งเป็นราคาสินค้าใหม่มาเป็นเกณฑ์
คำนวณ ย่อมไม่อาจจะถือเป็นราคาอันแท้จริงในท้องตลาดของสินค้านำพืผาได้

(นิเวศน์ คำผอง-ก้าน อันนันทน์-ตัน เวทไว)

ศาลภาษีอากรกลาง - นายวินัย บุญพราหมณ์

ศาลอุทธรณ์ -

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ